

次の【事例】に関する裁判について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(改)

【事 例】

外国人である甲、乙、丙、丁及び戊は、共謀の上、平成23年4月1日、H県I市内において、被害者Vに対し、その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに、甲、乙、丙、丁及び戊は、いずれも、家庭裁判所に送致されることなく、成人として起訴された。その後、同年7月1日に開かれた第1回公判期日において、乙、丙、丁及び戊については、20歳以上であることに間違いなことが確認されたが、甲については、18歳であることが判明した。また、同公判において、結審した。

裁判所は、甲、乙及び丙については、強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが、丁については、「公訴事実記載のとおり、甲、乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いはない。しかし、これは、Vを痛めつけるために行ったものであり、Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり、強盗罪の共謀までは認められず、前記強盗の手段である暴行につき、甲、乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに、戊については、犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。

【記 述】

ア. 裁判所は、少年であることが判明した甲については、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

イ. 裁判所は、乙につき、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実のみならず、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。

ウ. 裁判所は、丙につき、有罪の言渡しをするには、宣告により判決を告知する必要がある、宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは、丙に判決を告知したことにはならない。

エ. 裁判所は、丁につき、強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから、有罪の言渡しをする余地はない。

オ. 裁判所は、戊につき、無罪の言渡しをする場合には、決定ではなく、判決でしなければならない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

(参照条文) 暴力行為等処罰に関する法律 (改)

第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ拘禁刑又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス

ア 誤っている

18歳の「特定少年」(少年法62条1項)に対する強盗罪での公訴提起には、その事件が少年法42条により家庭裁判所に送致され、更に少年法62条2項2号により家庭裁判所から検察官送致(逆送)されることが必要であるから(少年法45条5号本文)、これらの手続を経ないで起訴された場合には、手続違背として公訴棄却の判決がなされる(刑事訴訟法338条4号)。

イ 正しい

335条1項。有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。有罪判決に証拠の標目を示させる趣旨は、証拠裁判主義の原則を保障し、また、事実認定が合理的な根拠に基づくことを外的に示して社会や当事者を納得させるとともに、上訴審の便宜を図る点にある。また、法令の適用を示させる趣旨は、事実に対する刑罰の評価を示し、かつ、宣告刑が正当に導かれたことを保障する点にある。

ウ 正しい

有罪の言渡しとは、刑の言渡し(333条1項)と刑の免除の言渡し(334条)をいい、これらはともに判決で言い渡されるところ、判決は、公判廷において、宣告により告知される(342条)。判決は、必ず公判廷において宣告しなければならない、例外は存しない。

エ 誤っている

裁判所は訴因に拘束されるから、裁判所が訴因以外の犯罪事実を認定するには訴因変更の手続が要求される。ただ、訴因事実と認定事実の間の違いがどんなにわずかであっても、訴因変更手続がなければ判決ができなるとすると煩わしいこととなる。そこで、訴因と認定事実との間に食い違いがあっても、訴因としては同一と見られる場合には訴因変更は不要とされ、また、訴因と認定事実との間に訴因の同一性があるとはいえないが、実質的には、被告人の防御に差し支えない場合は、訴因の変更は不要であると解されている。そして、後者の点について、訴因事実中に含まれている事実を認定する場合は、被告人に新たな防御の機会を与える必要がなく、防御に実質的な不利益を生じないから、訴因変更は必要ではないと解する立場(抽象的防御説)から、当初の訴因に掲げられた事実の一部分を認定する場合には、該当する構成要件が異なることになっても、訴因の変更は不要であると解されている。そこで、本記述では、当初の訴因である強盗罪の事実の一部分である「暴行」を認定する場合には、訴因変更が不要であると考えることができる。

オ 正しい

336条。被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならない。この判決は、事件について刑罰権の不存在を確認するものであり、これが確定すれば、一事不再理の効力を生じる。なお、起訴状の記載自体によって罪とならないことの明らかな場合は、決定をもって公訴が棄却される(339条1項2号)。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。